

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/4676

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס' 5) (תיקון – תחולה למפרע), התשפ"ד–2024

- הוספת סעיף 5. 1. בחוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס' 5), התשפ"ד–2024¹, אחרי סעיף 4 יבוא:
- "תחולה למפרע 5. הוראות חוק זה יחולו על כבאי שנהרג בעת שירותו ועקב שירותו מיום כ"ח שבט התשע"ג (8 באוגוסט 2013)".
2. תיקון חוק בתי יד. בחוק בתי יד לבנים, התשס"ז–2007², בכל מקום, אחרי "חללי מערכות לבנים" יבוא "וכבאות והצלה".

דברי הסבר

ביום י' באדר ב' התשפ"ד (20 במרץ 2024), התקבל בכנסת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס' 5), התשפ"ד–2024, אשר הסדיר, בין היתר, את קבורתם והנצחתם של לוחמי האש שנפלו בעת ועקב מילוי תפקידם.

כנסת ישראל סברה כי לוחמי האש הגיבורים, אשר חרפו נפשם והגנו על מדינת ישראל ואזרחיה, ראויים לכבוד בדומה ליתר כוחות הביטחון. דע עקא, שהחוק לא נתן מענה למפרע, לאותם גיבורים שנפלו מיום הקמת הרשות, דבר שיצר מצב בלתי אפשרי בו לוחמי אש שנפלו בסמוך להגשת הצעת החוק, לא יזכו להכרה מטעם מדינת ישראל הן בקבורה והן בהנצחה ממלכתית.

על כן מוצע לקבוע כי החוק יחול למפרע, מעת הקמת הרשות הארצית לכבאות והצלה. מדובר אומנם במספר קטן של נופלים, אך כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, ומדינת ישראל חייבת לו ולמשפחתו עד סוף כל הימים. כמו כן, מוצע לתקן בהתאם את חוק יד לבנים אשר מסדיר אף הוא את הנצחתם של חללי מערכות ישראל.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת צביקה פוגל ואופיר כץ (פ/25/4591).

הצעת החוק זהה לפ/25/4591 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשפ"ד (24.06.2024)

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 736.

² ס"ח התשס"ז, עמ' 462.